

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7471/2551

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
นายบำรุง สืบสาย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 มาตรา 4, มาตรา 11, มาตรา 23

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), มาตรา 67 (ใหม่)

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (6)

ในความผิดฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนั้นแม้โจทก์มิได้ระบุมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ไว้ในคำขอท้ายฟ้อง แต่โจทก์ก็ได้บรรยายฟ้องและได้ระบุมาตรา 23 อันเป็นบทกำหนดโทษของมาตรา 11 ไว้ในคำขอท้ายฟ้องแล้ว คำฟ้องของโจทก์ในความผิดฐานนี้จึงชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158 (6) เมื่อคำว่า "สถานีวิทยุคมนาคม" ตามมาตรา 4 หมายความว่า ที่ส่งวิทยุคมนาคม ที่รับวิทยุคมนาคม หรือที่ส่งและรับวิทยุคมนาคม และคำว่า "วิทยุคมนาคม" หมายความว่า การส่งหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพ และเสียงหรือการอื่นใดซึ่งสามารถเข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นแอมพลิจูดหรือความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่จำเลยติดตั้งไว้สามารถรับฟังข้อความจากผู้ใช้วิทยุสื่อสารได้ การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 แล้ว การต้องใช้คลื่นความถี่เท่าใด เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในการใช้คลื่นความถี่ให้ถูกต้อง หากจำเป็นการตั้งสถานีเครื่องรับส่งในระยะความถี่ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ หรือมีขีดความสามารถรับส่งได้ใน

ระยะทางไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร หรือต้องเป็นการติดต่อหรือประกาศแจ้งออกไปสู่บุคคล องค์กร หรือต่อประชาชนในการประกาศข่าวสาร ส่ง หรือรับข่าวสารข้อความใด ๆ ได้ชัดเจนไม่

การที่จำเลยสั่งให้นาย ต. นำเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด ไปมอบให้นาง ม. และนาย ต. ยอมทำตามคำสั่งของจำเลย ความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับนาย ต. มีลักษณะเป็นตัวการตัวแทน จึงเป็นการส่งมอบระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกันเอง หาใช่เป็นการให้อันจะถือว่าเป็นการจำหน่ายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 ไม่ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 67, 102 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 3, 10 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 7, 69, 74, 74 ทวิ พระราชบัญญัติวิฤคณาคม พ.ศ.2498 มาตรา 4, 6, 22, 23 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 ธิบของกลางทั้งหมดยกเว้นอาวุธปืนของกลาง สำหรับเครื่องรับส่งวิทยุ คมนาคมและส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางขอริบไว้ใช้ในราชการกรม ไปรษณีย์โทรเลข

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมี

ไม้สักซึ่งเป็นไม้หวงประเภท ก. ไว้ในครอบครองโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือ
รอยตรารัฐบาลขาย ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 66 วรรคหนึ่ง (ใหม่), 102 พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา
10 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา
69 วรรคสอง (1) พระราชบัญญัติวิเทศกมนาคม พ.ศ.2498 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 11
วรรคหนึ่ง, 23 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุก
กรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีเมทแอม
เฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก 15 ปี ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำ
คุก 15 ปี ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
จำคุก 6 เดือน ฐานมีไม้สักซึ่งเป็นไม้หวงห้ามไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี ฐานมี
เครื่องวิเทศกมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตปรับ 4,000 บาท ฐานใช้เครื่องวิเทศ
กมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตปรับ 4,000 บาท ฐานตั้งสถานีวิเทศกมนาคมโดยไม่
ได้รับใบอนุญาตปรับ 6,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพฐานมีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานมีไม้สักซึ่งเป็นไม้หวงห้ามไว้
ในครอบครอง ฐานมีเครื่องวิเทศกมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ฐานใช้เครื่องวิเทศกมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มี
เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คง
ลงโทษฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
จำคุก 3 เดือน ฐานมีไม้สักซึ่งเป็นไม้หวงห้ามไว้ในครอบครอง จำคุก 6 เดือน ฐานมี
เครื่องวิเทศกมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตปรับ 2,000 บาท ฐานใช้
เครื่องวิเทศกมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตปรับ 2,000 บาท รวมจำคุก 30 ปี 9

เดือนและปรับ 10,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมเมทแอมเฟตามีน ไม้สัก กล่องพลาสติกสำหรับบรรจุพระเครื่อง กระดาษขาวมีคราบเมทแอมเฟตามีน ผ้าเทปพันสายไฟ รถยนต์บรรทุกสิบล้อยี่ห้อฮิโน หมายเลขทะเบียน 80 - 8986 พิษณุโลก ของกลาง ส่วนเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมและส่วนใดๆ แห่งเครื่องวิทยุคมนาคมให้รับไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข สำหรับอุปกรณ์การเสพเมทแอมเฟตามีนให้คืนแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณาแก้เป็นว่า ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 5 ปี ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก 5 ปี ความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่ละบทมีโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานตั้งสถานวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ปรับ 6,000 บาท เมื่อรวมกับโทษจำคุกในความผิดฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและฐานมีไม้สักอันเป็นไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว เป็นจำคุก 10 ปี 9 เดือน และปรับ 6,000 บาท ขอให้ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2534 ให้ยก กับให้คืนอาวุธปืนของกลางแก่เจ้าของ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาว่า จำเลยกระทำความผิดฐานตั้งสถานวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ ปัญหานี้ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้นำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ติดตั้งในยานพาหนะซึ่งใช้การได้ไปติดตั้งไว้ภายในบ้านโดยเปิดสัญญาณไว้สำหรับฟังข้อความจากผู้ใช้วิทยุสื่อสาร แม้จำเลยจะ

เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอำเภอบางระกำ แต่จำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและไม่ได้รับยกเว้นใดๆ ตามกฎหมาย เห็นว่า แม้โจทก์จะไม่ได้ระบุมাত্রา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ไว้ในคำขอท้ายคำฟ้องแต่โจทก์ก็ได้บรรยายฟ้องและได้ระบุมাত্রา 23 อันเป็นบทกำหนดโทษของมาตรา 11 ไว้ในคำขอท้ายคำฟ้องแล้ว คำฟ้องของโจทก์ในความผิดฐานนี้จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (6) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ.2498 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และบทนิยามในมาตรา 4 ให้ความหมายคำว่า "สถานีวิทยุคมนาคม" หมายความว่า ที่ส่งวิทยุคมนาคม ที่รับวิทยุคมนาคม หรือที่ส่งและรับวิทยุคมนาคม และคำว่า "วิทยุคมนาคม" หมายความว่า การส่งหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพ และเสียงหรือการอื่นใดซึ่งสามารถเข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นแอมพลิจูด ดังนั้นเมื่อปรากฏว่าเครื่องวิทยุคมนาคมที่จำเลยติดตั้งไว้สามารถรับฟังข้อความจากผู้ใช้วิทยุสื่อสารได้ การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 แล้ว การต้องใช้คลื่นความถี่เท่าใดเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานที่วิทยุคมนาคมในการใช้คลื่นความถี่ให้ถูกต้องหาจำต้องเป็นการตั้งสถานีเครื่องรับส่งในระยะความถี่ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ มีขีดความสามารถรับส่งได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร หรือต้องเป็นการติดต่อหรือประกาศแจ้งออกไปสู่บุคคล องค์กร หรือต่อประชาชนในการประกาศข่าวสาร ส่งหรือรับข่าวสารข้อความใดๆ ได้ชัดเจนดังที่จำเลยฎีกาไม่ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ในปัญหาว่า จำเลยกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและ

จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนนั้น เห็นว่า ทางนำสืบของจำเลยเจือสมพยานโจทก์ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นรถยนต์บรรทุกสิบล้อของจำเลยพบเมทแอมเฟตามีน 35 เม็ด ที่บริเวณเบาะรถภายในหัวเก๋งของรถยนต์บรรทุกสิบล้อจริง ดังที่โจทก์นำสืบ ไม่ปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกนภัทร สิบตำรวจตรีวิษณุราช และนายตล่อมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุให้ระวางสงสัยว่าจะเบิกความปรักปรำจำเลย ที่จำเลยเบิกความอ้างว่าเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นรถยนต์บรรทุกสิบล้อโดยไม่ได้ให้จำเลยตรวจร่างกายเจ้าพนักงานตำรวจก่อนนั้น สิบตำรวจตรีวิษณุราชเบิกความว่า ก่อนพยานจะขึ้นไปบนรถ ได้แสดงความบริสุทธิ์ให้จำเลยดูว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย ขณะตรวจค้นก็ได้เปิดประตูรถด้านซ้ายให้จำเลยเห็นการตรวจค้น ที่จำเลยฎีกาอ้างว่าจำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจกลั่นแกล้งจึงฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยฎีกาว่า คำเบิกความของนายตล่อมเป็นคำขัดทอดของผู้กระทำผิดด้วยกัน รับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้นั้น ปรากฏว่านายตล่อมเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงที่ให้การไว้ในชั้นจับกุมตามบันทึกการจับกุม และคำให้การในฐานะพยานในชั้นสอบสวน โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุจงใจให้ตนพ้นผิดหรือได้รับประโยชน์จากการยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากนายตล่อมยังคงถูกดำเนินคดีเป็นอีกคดีหนึ่งอยู่นั่นเอง คำเบิกความของนายตล่อมจึงรับฟังได้ว่า เมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด ก่อนที่จำเลยจะให้นายตล่อมไป กับที่พบที่รถบรรทุกของกลาง 35 เม็ด นั้น จำเลยมีไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตและรับฟังได้ต่อไปว่า จำเลยได้มอบเมทแอมเฟตามีนจำนวน 40 เม็ด ให้นายตล่อมเพื่อให้นำไปมอบให้แก่นางมะลิดังที่โจทก์นำสืบจริง แต่การที่จำเลยมอบเมทแอมเฟตามีนจำนวน 40 เม็ด ให้นายตล่อมโดยสั่งให้นำไปมอบให้แก่ นางมะลิภรรยาอีกคนหนึ่งของจำเลยดังกล่าว นั้น และนายตล่อมยอมทำตามคำสั่งของจำเลย ความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับนายตล่อม จึงมีลักษณะเป็นตัวการตัวแทนเป็นการส่งมอบระหว่างผู้กระทำผิดด้วยกันเอง หากใช่เป็นการให้อันจะถือว่าเป็นการจำหน่ายตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 บัญญัติ

ไว้ไม่ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา ส่วนเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองนั้นมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือไม่ เห็นว่า ร้อยตำรวจเอกนภัทรเบิกความว่า พยานไม่รู้จักจำเลยมาก่อน แพ้ประวัติของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษก็ไม่มีรายชื่อของจำเลย เหตุที่ไปตรวจค้นบ้านจำเลยเนื่องจากขยายผลจากการจับกุมนายตล่อม นายตล่อมเบิกความว่า รู้จักจำเลยก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 เดือน แต่ไม่ทราบว่าจำเลยจะมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ แม้สืบตำรวจตรีวิชฌุราชจะเบิกความว่า พยานได้รับแจ้งจากชาวบ้านและสายลับว่าจำเลยลักลอบจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน แต่พยานก็เบิกความต่อไปว่าไม่เคยให้สายลับเข้าไปล่อซื้อ ไม่มีการขอย้ายค้นจากศาลเพื่อตรวจค้นบ้านจำเลย ส่วนที่นายตล่อมเบิกความว่าจำเลยฝากกล่องที่บรรจุเมทแอมเฟตามีนไปให้นางมะลิ ภรรยาอีกคนหนึ่งของจำเลยก็ไม่ใช่ที่แน่ชัดว่านำไปให้ด้วยสาเหตุใด ดังนี้ ทางนำสืบของโจทก์จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีพฤติการณ์จำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 75 เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ทั้งเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวมีน้ำหนักเพียง 6.69 กรัม ไม่เข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสอง (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะจำเลยกระทำความผิดและเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่ากฎหมายที่แก้ไขใหม่ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายดังที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา จำเลยจึงมีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองจำนวน 75 เม็ด โดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน...

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 67 (ใหม่) จำคุก 4 ปี เมื่อรวมกับโทษในความผิดอื่นตามคำ

พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นจำคุก 4 ปี 9 เดือน และปรับ 6,000 บาท ข้อหา
 เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและข้อหาจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน
 ให้ยก นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6.

(ชินวิทย์ จินดา แท้มแก้ว-พีรพล พิษยวัฒน์-พิสิฐ จูติภัก)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายสุวิชา สุขเกษมหทัย

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นางสาวนันทา ปัทมสุต

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอุทธรณ์ 650/2547

ต้น หมายเหตุ